



Défis et enjeux de l'opérationnalisation des régimes de préférences accordés au secteur privé dans la commande publique communautaire dans les pays de l'UEMOA

DOCUMENT DE CAPITALISATION

CCRP -ARMIP

SOMMAIRE

LES TERMES DE REFERENCE

03

LES DISCOURS

06

**PARTICIPATION DU SECTEUR
PRIVE NATIONAL A LA
COMMANDE PUBLIQUE**

17

LES PANELS

20

LES RECOMMANDATIONS

26

LES ECHOS DE PRESSE

28

LES TERMES DE REFERENCE

CONTEXTE & JUSTIFICATION

Le 19 juillet 1965, le Sénégal a adopté la loi N°65-51 portant Code des obligations de l'Administration. Faisant suite à la Directive de l'UEMOA du 29 Juin 2000, N°02/2000/CM/UEMOA portant Code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA, les Etats de l'UEMOA ont adopté deux Directives : la Directive 04/05/CM/UEMOA portant procédure de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des DSP dans l'UEMOA et la Directive 05/2005/CM/UEMOA portant Contrôle et Régulation des marchés publics et des DSP dans l'UEMOA.

A cet effet, le 30 Juin 2006, la loi portant COA a été modifiée par la loi N°06-16 pour entre autres, créer l'ARMP, introduire une dérogation au principe d'égalité de traitement, en accordant une préférence nationale et communautaire sur les offres portant sur des fournitures, des travaux ou des services d'origine ou de fabrication Sénégalaise ou communautaire, permettre la contractualisation de DSP qui dessaisissent le service public à l'administration et la contractualisation de Contrat de partenariat qui ne dessaisissent pas le service public à l'administration, etc.

Depuis 2011, le Sénégal a établi un décret portant code des marchés publics révisé par le Décret 2044-1212 du 22 Septembre 2014. En vertu de la dérogation au principe de traitement introduite dans la loi COA de 2006, le décret de 2014 accorde des régimes de préférences multiples et variées en faveur des fournitures, des travaux ou des services d'origine communautaire.

Malgré ce dispositif réglementaire sans précédent destiné à promouvoir et à protéger le Secteur Privé national et communautaire, le constat est un bilan largement négatif avec des marchés publics, des DSP et des contrats de partenariat réalisés avec un taux d'intégration marginal de biens et services d'origine communautaires. Toutefois, les statistiques récentes de l'ARMP et de la DCMP sur l'exercice 2020 font ressortir portant que :

- En termes de préférence communautaire que les marchés publics sont attribués aux entreprises Sénégalaises à plus de 80%,
- En termes d'enjeux de contenu local, les marchés de travaux et les marchés de fournitures représentent respectivement 75% et 16% dans le montant total des marchés publics,
- En matière de transparence, le mode de passation par Appel d'offres constitue 92% en valeur des prévisions de marchés et 10% en nombre de marché,
- En terme de manque de maîtrise des procédures de règlements de différends par le secteur privé, qu'à l'issue des 124 décisions rendues à la requête des soumissionnaires, le CRD a rendu 68 décisions de rejet, 14 décisions d'irrecevabilité et 2 décisions d'incompétence.

Au vu de ce contexte, l'atelier envisagé se justifie par la nécessité de pallier :

- le manque de connaissance sur les procédures de passation de la commande publique surtout en matière de régimes de préférences ;
- le faible taux d'intégration du contenu communautaire dans la commande publique des pays de l'UEMOA ;
- l'absence d'intégration des capacités productives des pays de l'UEMOA ;

- l'absence d'intégration des capacités productives des pays de l'UEMOA ;
- l'aggravation du déficit de la balance commerciale avec la taille des importations requises pour satisfaire les marchés publics et les contrats de PPP à paiement public ou par les usagers ;
- l'exportation des matières premières à l'état brut qui est de plus facilitée par les lois portant code minier, Code pétrolier, Code maritime, etc ;
- le démantèlement du tissu industriel sénégalais et communautaire ;
- l'éloignement des jeunes sur les opportunités d'emplois vendangées dans les importations massives de biens d'équipements et de services dans le cadre de la commande publique et les exportations des ressources naturelles sans y apporter une valeur ajoutée industrielle.

OBJECTIFS GENERAUX ET SPÉCIFIQUES

Objectifs généraux

L'objectif général de l'atelier est de lever les contraintes qui empêchent une satisfaction de la commande publique communautaire par les biens et services originaires des pays de l'UEMOA ou de la CEDEAO.

A cet effet, ce colloque doit permettre d'engager des réflexions stratégiques approfondies sur le contenu communautaire de la commande publique des pays de l'UEMOA et à enclencher des actions planifiées devant conduire à une large diffusion et à une mise en œuvre efficace des dispositions préférentielles communautaires et celles des Directives de la Banque Mondiale en matière de préférence nationale au profit des écosystèmes industriels régionaux « best cost » et performants.

Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques de l'atelier sont les suivants :

1. Vulgariser auprès des acteurs du secteur privé Sénégalais les régimes de préférences prévues dans la commande publique communautaire (marchés publics, contrats de partenariat, concessions, affermage et régie) de l'UEMOA et dans les règlements de passation des marchés des bailleurs de fonds,
2. Choisir un portefeuille de projets pilotes d'échelle communautaire et destiné à l'opérationnalisation des régimes de préférences prévus par les Etats dans la commande publique communautaire,
3. Exposer les défis et enjeux de la réussite de l'opérationnalisation des régimes de préférences communautaires que les Etats ont réservés aux acteurs du secteur privé des pays de l'UEMOA.

RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus sont les suivants :

- Résultat N° 1 – Les acteurs du secteur privé au Sénégal sont bien informés des régimes de préférences prévus par la commande publique communautaire et par les règlements de passation de marchés des bailleurs de fonds comme la Banque mondiale ;
- Résultat N° 2 – Un consensus est obtenu sur le portefeuille de projets d'échelle régionale devant servir à l'opérationnalisation des régimes de préférences de la commande communautaire ;
- Résultat N° 3 – Les défis et enjeux majeurs pour réussir l'opérationnalisation des régimes de préférences sont identifiés et pris en compte par les acteurs du secteur privé au Sénégal.

LES DISCOURS

Allocution de Monsieur Adama LAM

Président Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal (CNES)



Je voudrais, à l'entame de cette adresse vous rappeler que nous avons perdu le 14 novembre passé, un ami, un grand patriote, un défenseur du secteur privé. Il était l'une des chevilles ouvrières de l'organisation de ce forum. Je vous remercie, au nom de la CNES, pour vos condoléances et vos soutiens. Je sollicite au nom de tous, une minute de silence accompagnée de vos prières pour le repos de l'âme de Mor Talla Kane.

Je souhaiterais aussi exprimer, au nom de la CNES, toute ma satisfaction de réunir dans cette salle, les Chefs d'entreprises, les Autorités contractantes et les organes de contrôles de la commande publique au Sénégal.

Ce jour est une occasion pour le Secteur Privé et l'Administration Centrale, de poser un regard attentif et constructif sur la performance du système de la commande publique au Sénégal, en termes de niveau d'intégration des biens et services de notre secteur privé dans les prestations, les fournitures et les travaux communautaires.

En effet ce forum est organisé conjointement par la CNES et l'ARMP dont je salue l'engagement de son Directeur Général et ses services.

Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs

Le but du présent atelier est de lever les contraintes qui empêchent la satisfaction de la commande publique du Sénégal et dans le reste de l'espace communautaire par les biens et services originaires des pays de l'UEMOA.

A cet effet, l'atelier doit permettre d'engager des réflexions stratégiques approfondies sur le contenu communautaire de la commande publique des pays de l'UEMOA et d'enclencher des actions planifiées devant conduire à une large diffusion et à une mise en œuvre efficace des dispositions préférentielles communautaires. Il en est de même pour des Directives de la Banque Mondiale en matière de préférence nationale au profit des écosystèmes industriels régionaux « best cost » et performants.

L'intensité d'utilisation de biens et services communautaires pour satisfaire la commande publique au Sénégal et dans les autres pays de l'UEMOA, constitue le levier indispensable au sein de notre communauté sous-régionale précitée, pour l'intégration commerciale, l'intégration des capacités productives et celle des travaux d'infrastructures.

La pertinence du présent atelier s'apprécie, de mon point de vue, par rapport aux 5 enjeux suivants :

- 1er ENJEU : La mise à l'échelle des capacités de production sénégalaises et une bonne intégration commerciale de notre pays dans l'espace communautaire,
- 2ème ENJEU : La substitution dans la commande publique des biens et services importés hors espace communautaire,

- 3ème ENJEU : Le relèvement des exportations du Sénégal en direction de l'espace communautaire,
- 4ème ENJEU : la récupération des opportunités d'emplois perdues dans les importations de biens de services hors espace communautaire
- 5ème ENJEU : La résorption du déficit d'épargne intérieure (notamment celle du privé) découlant du déficit structurel du solde de la balance des transactions courantes. Je pense que les difficultés constatées avec l'avènement de la COVID, de la crise du Mali et enfin de la guerre en Ukraine devraient nous inciter à repenser profondément la structure de nos rapports avec l'étranger. Il est impératif de densifier notre tissu industriel.

Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs

Le tissu industriel Sénégalais a des certitudes en termes de connaissances acquises dans différents secteurs de l'industrie moderne car elle s'est construite très tôt avec un âge d'or entre 1930 et 1990. Nous pouvons citer entre autres les Huileries Dakaroise en 1934, les Huileries Lesieur en 1941, la Société Sénégalaise des Phosphates de Thiès « SSPT » et la Cimenterie SOCOCIM en 1948 et enfin la société BATA en 1951.

Après l'accession de notre pays à l'indépendance, la diversification du tissu industriel Sénégalais s'est poursuivie avec la mise en place de l'industrie pétrolière et chimique à travers la « SAR », les ICS, l'industrie automobile avec la SCOA - Berliet et enfin l'industrie aéronautique avec le Centre Industriel « MRO » de Dakar d'Air Afrique.

Ces fleurons de l'industrie Sénégalaise trouvaient dans la commande publique et la consommation locale, un marché fiable et captif pour ensuite se projeter dans l'exportation en Afrique et à travers le monde. L'exemple de la SIV qui habillait l'armée Américaine en tenues et chaussures suffit comme illustration. En retour, l'acheteur public et le marché intérieure bénéficiaient d'une source d'approvisionnement locale, de qualité et au meilleur coût.

Faute de pouvoir entretenir ce tissu industriel, des difficultés diverses et variées (mauvaise gestion, démantèlement et délocalisation, fraudes, contre façon, et dévaluation), ces difficultés ont entraîné un décrochage entre l'industrie locale et la demande intérieure Sénégalaise.

Pour relancer ses industries dans la transposition de la Directive 04 de l'UEMOA dans notre législation nationale, l'Etat du Sénégal a modifié sa loi portant Code des Obligations de l'Administration (COA) pour créer les organes de contrôle ARMP et DCMP mais aussi pour y introduire une dérogation au principe d'égalité de traitement dans les achats publics, en accordant une préférence communautaire sur les offres portant sur des fournitures, des travaux ou des services d'origine communautaire.

L'Etat du Sénégal a par la suite établi un code des marchés publics qui devait être un instrument pour la protection et la promotion des entreprises communautaires.

Malheureusement, cette réforme majeure du code des marchés publics n'a pas été accompagnée de projets sectoriels phares pour rendre opérationnel, des régimes de préférences accordés dans le Code des marchés publics. De plus, l'Article 51 qui complète l'article 50, ne précise pas le seuil d'intégration de biens et services locaux dans les offres de soumission pour bénéficier des marges de préférences de l'article 50.

La loi 2021 sur les Contrats de Partenariat Public-Privé (PPP) consacre également plusieurs régimes de préférences aux entreprises communautaires notamment l'article 25 sur les réservations de marché et l'article 29 sur les marges de préférence.

Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs

Il ressort des statistiques de l'ARMP de 2021, un manque de maîtrise des procédures de règlements de différends par le secteur privé. En effet, à l'issue des 167 décisions rendues dont 123 à la requête des entreprises soumissionnaires, le Comité de Règlement de Conflits (CRD) a rendu 66 décisions de gain de cause (soit 39,5%), 78 décisions de rejet (soit 46,7%), 20 décisions d'irrecevabilité (soit 12%) et 3 décisions d'incompétence (soit 1,8%). Nous espérons que ce atelier nous permettra de visiter les notions de tripartisme au sein du Comité de Règlement des Conflits. Les statistiques 2021 diffusées par l'ARMP annoncent que les entreprises nationales et communautaires ont obtenu 65% de parts de marché dans les marchés publics de 2021. Il serait intéressant d'avoir les montants correspondants a ces parts de marché.

De plus, le Rapport 2021 de suivi relatif aux marchés publics et aux délégations de service public dans l'espace UEMOA indique un nombre insignifiant de marchés obtenus sur le territoire d'un Etat membre de l'UEMOA par les entreprises communautaires non nationales.

En ce qui concerne les marchés publics obtenus au niveau national par des entreprises communautaires en application de la marge de préférence de 15% de l'Article 50 au titre des biens et services originaires de l'UEMOA ou de la marge de préférence de 5% de l'Article 48 au titre de la sous-traitance aux entreprises communautaires d'au moins 30% de la valeur d'un marché, les statistiques officielles ne sont pas encore disponibles.

Par ailleurs, il est regrettable de constater trois phénomènes récents pour soustraire des marchés d'envergures aux trois principes fondamentaux qui régissent les marchés publics à savoir la liberté d'accès, l'égalité de traitement et la transparence :

- Premièrement - Les marchés publics de BTP assortis de financement communément appelés offres spontanées qui d'une part se soustraient volontairement à la concurrence au-delà d'un seuil de 50 milliards FCFA. Par ailleurs, des barrières à l'entrée pour les entreprises communautaires et nationales subsistent. En effet, et à titre d'exemple, si l'on demande aux entreprises nationales des références d'avoir construit et exploité une autoroute sans jamais leur avoir donné cette opportunité, force est constater qu'on écarte volontairement lesdites entreprises. Il faut arrêter de faire des entreprises nationales et communautaires entités vouées à la sous-traitance. A défaut de faire des entreprises non communautaires des exécutants, il serait nécessaire de privilégier au moins la cotraitance.

Enfin, les offres spontanées relatives à la commande publique avec la garantie de l'Etat doivent être exclusivement réservées aux entreprises sénégalaises ou communautaires.

- Deuxièmement - La soustraction au code des marchés publics des entreprises nationales relevant du secteur énergétique à savoir le gaz, le pétrole et l'électricité,
- Troisièmement - La soustraction au code des marchés publics de plusieurs marchés de prestations intellectuelles, de fournitures et de travaux sous le sceau du secret, du secret-défense nationale, du secret-défense civile, de l'urgence impérieuse, de mesures de mobilisation générale et de mise en garde, etc

Il est important de préciser que ces marchés publics d'envergures que je viens de lister ne peuvent pas, de par leur mode d'attribution, être comparés à des offres alternatives d'entreprises éligibles aux régimes de préférences communautaires des articles 48 et 50 du Code des marchés publics.

Nous avons également constaté dans la Loi des Finances (LFI 2022) et dans le programme de 2022 de soutien aux ménages sur la vie chère, une dynamique de désarmement tarifaire sur deux secteurs essentiels de notre tissu industriel, à savoir les métiers dans le Textile (Filature, Tissage, Anoblissement, et Teinture) ; et la Trituration de graines pour la production d'huile alimentaire :

Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs

Ce faisant, nous pensons que le système de la commande publique au Sénégal doit impérativement relever 4 défis dans le cadre de la révision en cours du Code des marchés Publics pour assurer la compétitivité des entreprises communautaires éligibles aux régimes de préférences du code des marchés publics et de la loi sur les contrats de PPP :

- 1er DEFI : La conciliation des besoins de célérité et de secret des autorités contractantes dans le cadre de la réforme du code des marchés publics avec les exigences de conformité législative et réglementaire des organes de contrôles,
- 2ème DEFI : L'imbrication des réformes de la commande publique avec des entreprises communautaires en mesure de rendre opérationnel les régimes de préférences contenus dans le code des marchés publics et la loi sur les contrats PPP,
- 3ème DEFI : Le maintien des barrières tarifaires sur plusieurs filières et notamment sur les métiers du textile et les métiers des corps gras, barrières qui protègent l'intégration de biens et services locaux dans l'huile et les vêtements contre la super compétitivité des tissus importés et des huiles brutes importées.
- 4ème DEFI : La production et la diffusion à temps des statistiques relatives aux offres de soumissions et/ou aux marchés obtenus, grâce à l'application des régimes de préférence contenus dans le Code des marchés et la Loi 2021 sur les contrats PPP.

Voilà Mesdames Messieurs les quelques réflexions que je voudrais partager en guise d'introduction à nos travaux.

Je ne terminerai pas cette adresse sans renouveler mes remerciements à Mr Saer Niang, DG de l'ARMP, à Mme Henriette Diop, à Messieurs Alla Sene Gueye et Youssoupha Diop qui se sont pleinement investis pour la réussite de cet atelier.

Enfin à Mme la Présidente du Haut conseil du Dialogue Social toujours présente à nos côtés, à Mr le Directeur Représentant Mme la Ministre de l'Economie, du plan et de la Coopération, au représentant du Ministère des Finances et du Budget, j'adresse les remerciements de toute la communauté des acteurs.

J'espère que nos travaux permettront de répondre à nos attentes sur ces problématiques qui seront complétées par nos partenaires et invités lors des panels. Il faudra éviter, comme par le passé, que les conclusions qui seront tirées rejoignent le fond des tiroirs sans aucune application. Je vous remercie de votre bien aimable attention.

Allocution de Monsieur Saer NIANG

Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP)



Les effets des crises sanitaires et sécuritaires qui ont marqué les années 2020 à 2022, ont perturbé l'économie mondiale. Le Sénégal, dont le tissu économique est fortement marqué par le secteur informel et les PME, n'est pas épargné.

La commande publique qui mobilise plus de 2000 milliards de francs CFA par année peut être un levier de développement du secteur privé national dans ce contexte de crise, si une bonne stratégie est mise en place.

C'est le sens de l'organisation de cet atelier avec le secteur privé national, pour trouver les voies et moyens de renforcer nos entreprises à travers la commande publique, même s'il a été constaté qu'entre 2020 et 2021, leur part de marché correspond à 67% du volume des marchés, en participant seules ou en constituant des groupements avec des entreprises étrangères pour renforcer leur compétence ou bénéficier d'un transfert de technologies.

Un taux certes satisfaisant, mais toujours en deçà de nos objectifs, au regard des grands enjeux que sont l'existence d'un secteur privé fort, l'emploi et l'employabilité des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec un handicap.

A cet effet, l'ARMP a mis en œuvre le projet dénommé « Small Business Act » dont l'objectif est d'accompagner les entreprises, notamment, celles dirigées par cette frange de la population. En outre, des régimes préférentiels sont accordés aux entités classées économiquement faibles, dont les groupements d'ouvriers, les coopératives d'artisans ou d'artistes et les artisans individuels.

En sus, l'ARMP a jugé opportun de proposer des textes visant à améliorer le cadre juridique afin de mieux prendre en compte les attentes et préoccupations des entreprises nationales, notamment la catégorie des PMI/PME, pour un accès plus facile à la commande publique qui constitue pour elles, un mécanisme de développement durable, endogène et résilient.

Tous ces acteurs ont eu à bénéficier de renforcement de capacité pour une bonne maîtrise des procédures de passation des marchés. En effet, nous en convenons, une bonne formation des acteurs garantit la qualité des dossiers, la transparence, la promotion de la bonne gouvernance et l'utilisation rationnelle des ressources publiques destinées aux achats publics. Ce sont les fondements de nos actions de tous les jours.

Mesdames et messieurs,

Echanger sur « les défis et enjeux de l'opérationnalisation des régimes de préférences accordés au secteur privés dans la commande publique communautaire dans les pays de l'UEMOA » s'impose avec acuité et pertinence.

En effet, il est unanimement admis qu'il y a nécessité de renforcer la participation du secteur

privé dans les investissements à long terme dans notre espace. Or, cette participation est consubstantielle à la révision de nos procédures de passation et d'exécution des marchés publics pour atteindre l'efficacité dans un contexte de raréfaction des ressources.

Aujourd'hui, l'inclusion de nouveaux acteurs, le nouveau cadre institutionnel induit par la prise en compte des accords de partenariat public-privé et la forte exigence des populations pour un accès équitable aux services sociaux de base et de qualité, nous contraignent à avoir une analyse fine de la commande publique, qui renferme un enjeu de développement de nos Etats en termes d'innovation dans les acquisitions de l'Etat, la promotion d'entreprises et de compétences africaines susceptibles d'impulser la création de richesses et d'emplois, donc d'inclusion sociale durable.

Il me plaît de souligner que le Gouvernement du Sénégal a pris plusieurs initiatives salutaires allant dans le sens de soutenir la participation du secteur privé. Parmi ces mesures, je cite à titre d'exemple la discrimination positive introduite dans la nouvelle loi sur le Partenariat public-privé en vue de faire participer davantage le secteur privé national au développement des infrastructures.

Déjà la réforme du Code des marchés publics, intervenue en 2014, renforçait cette participation en accordant une attention particulière aux PME. Cette catégorie d'entreprises qui constitue la frange la plus importante en nombre, exprime le besoin de capacitation, de financement et d'accompagnement. Ces aménagements permettent à cette catégorie d'entreprises de soumissionner aux marchés en lots séparés et de bénéficier de la sous-traitance dans les marchés complexes.

En plus de la stratégie de promotion de ces entités classées économiquement faibles, que sont, les groupements d'ouvriers, les coopératives d'artisans ou d'artistes et les artisans individuels, l'ARMP entend également, au nom de l'approche genre, proposer dans les projets de textes, des régimes préférentiels favorables au profit des femmes chef d'entreprises candidates aux marchés. Je voudrais réitérer l'engagement de l'ARMP à accompagner le Gouvernement dans sa politique de promotion d'un environnement transparent favorable au jeu de la concurrence et au développement des entreprises et de compétences stables et performantes dans l'UEMOA et partout en Afrique.

Mesdames et messieurs,

Le plaidoyer en faveur des PME pour faciliter leur accès à la commande publique est d'autant plus opportun que des résultats d'une étude réalisée par l'ARMP sur leur accès à la commande publique, a révélé leur faible participation aux marchés publics. Cette situation crée un impact négatif, de manière globale, sur les performances de l'économie et de plus spécifiquement, sur la diffusion des effets bénéfiques de la croissance sur l'emploi et la répartition des revenus, ralentie du fait d'une faible participation des PME à l'exécution des marchés publics.

Cette même étude a également démontré qu'une meilleure participation des PME à l'exécution des marchés publics permettrait d'augmenter l'emploi, réduirait les inégalités et accroîtrait les effets positifs sur le transfert de technologies, l'apprentissage, l'innovation et l'inclusion sociale.

Les discussions qui vont avoir lieu au niveau des trois panels qui suivront, nous permettront de mieux appréhender les véritables défis et enjeux de la commande publique pour le secteur privé et d'y apporter des pistes de réflexions et des solutions fécondes.

Je vous remercie

Allocution de Madame Innocence Ntab NDIAYE

Présidente du Haut Conseil du Dialogue social (HCDS)



Je voudrais, à l'entame de mon propos, si vous me le permettez, m'incliner encore une fois devant la mémoire de notre regretté Mor Talla KANE, défunt Directeur exécutif de la CNES récemment arraché à notre affection. Sa disparition constitue une grosse perte pour le secteur privé national.

Je profite de l'occasion pour rendre ici un vibrant hommage au disparu et réitérer mes condoléances à la CNES et à tous les partenaires sociaux. Monsieur KANE a également été, jusqu'à sa disparition, un partenaire engagé du HCDS avec qui, nous avons initié d'importantes activités, notamment, celle sur les entreprises en difficultés dont nous projetons ensemble avec l'accompagnement du Ministère de l'Economie du Plan et de la Coopération représentée par Mme Ndeye Maguette DIOUF, d'organiser la deuxième édition en cette année 2022, après celle tenue en 2020.

C'est donc avec un grand honneur et un réel plaisir que je participe ce matin à cette cérémonie d'ouverture de l'atelier sur « les défis et enjeux du contenu communautaire dans la commande publique des pays de l'UÉMOA ». Le Secrétaire Exécutif et l'Expert chargé d'études en législation sociale du HCDS sont parmi nous et suivront les ateliers travaux de cet important atelier.

Qu'il me soit permis d'adresser mes chaleureuses félicitations à l'ARMP et à la CNES pour le choix porté ce sujet d'une constante actualité pour l'animation de cette activité. En effet, la problématique de la commande publique et sa répartition a toujours constitué une préoccupation du secteur privé national. Réfléchir sur les défis et enjeux de cette problématique dans sa dimension communautaire revêt une importance capitale.

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA COOPERATION,
MESDAMES, MESSIEURS,

Les défis et enjeux du contenu communautaire dans la commande publique des pays membres de l'UÉMOA sont nombreux. Toutefois, des cadres et mécanismes mis en place au sein de l'Union devrait permettre de les relever par la matérialisation des ambitieux objectifs déclinés dans la directive n° 04/2005 de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UÉMOA).

En effet, cet instrument juridique portant procédures de passation d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, encadre toutes les étapes de commande publique au sein des États membres, tout en déclinant des objectifs à atteindre et des principes à respecter par les États membres de l'Union, dans le cadre des commandes publiques communautaires.

Aux termes de son article 2, les procédures de la commande publique dans les États membres doivent respecter « les principes de libre accès à la commande publique, d'économie et d'efficacité du processus d'acquisition, d'égalité de traitement des candidats, de reconnaissance mutuelle, de non-discrimination et de transparence ».

Par ailleurs, les États membres s'engagent à interdire toute mesure ou disposition fondée sur la nationalité des candidats de nature à constituer une discrimination à l'encontre des ressortissants des États membres de l'UEMOA. Ils s'engagent à ce que « la participation d'un soumissionnaire qui est un organisme de droit public à une procédure de passation de marché public ne cause pas de distorsion de concurrence vis-à-vis de soumissionnaires privés ».

Au regard de ces exigences, toutes les contraintes qui empêchent aux entreprises nationales d'avoir un meilleur accès à la commande communautaire de biens et services devraient pouvoir être identifiées et trouver des solutions appropriées, avec l'application de cette pertinente directive. C'est à ce niveau qu'il faudrait placer les principaux enjeux et les défis majeurs à relever par les États membres de l'UEMOA.

L'occasion est offerte, aujourd'hui, aux experts participants, de faire un diagnostic approfondi de toutes les contraintes et de proposer des solutions appropriées pouvant permettre aux autorités publiques des États membres de l'Union de surmonter ces contraintes.

Le développement harmonieux de nos États est à ce prix et passera forcément par l'émergence d'entreprises nationales fortes suffisamment compétitives et influentes, aussi bien sur les plans financier, économique et social, pour rivaliser avec les grandes firmes multinationales concurrentes.

MESDAMES, MESSIEURS,

Conformément au 4^{ème} point du préambule de la directive 04/2005, la réglementation sur la commande publique doit, entre autres, « encourager la professionnalisation des acteurs de la commande publique, renforcer l'efficacité de la lutte contre la corruption, promouvoir les petites et moyennes entreprises, favoriser les échanges intra-communautaire et garantir des voies de recours efficaces ». Au-delà de ces postulats, je voudrais, au nom des membres du HCDS, exhorter tous les acteurs impliqués dans la commande publique communautaire à s'approprier également les mécanismes du dialogue social pour relever des défis et atteindre les objectifs visés.

En effet, il est aujourd'hui unanimement admis, à l'échelle mondiale, que le dialogue social constitue un levier indispensable de la gouvernance des relations professionnelles et de la régulation des rapports socio-économiques.

Le dialogue social peut ainsi être d'un apport considérable en accompagnant toutes les initiatives qui devront être prises, sur la base de concertations et d'échanges inclusifs, pour une meilleure inclusivité dans l'identification des contraintes empêchant un meilleur accès des entreprises nationales à la commande publique communautaire.

C'est le lieu de de vous informer qu'il existe au sein de la Commission de l'UEMOA présidée aujourd'hui par un éminent compatriote Monsieur Abdoulaye DIOP, un instrument dont vous deviez également vous approprier le Conseil du Travail et du Dialogue Social dont le Secrétaire Permanent est notre compatriote Monsieur Birane THIAM, Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale. La Présidence du CTDS est assurée depuis le 16 Novembre par le Sénégal en la personne de Monsieur Karim CISSE, Directeur général du Travail et de la Sécurité sociale qui se trouve être le Vice-président Gouvernement du HCDS.

C'est par cet appel que voudrais terminer mon propos en vous renouvelant, à toutes et à tous, les sentiments de remerciements et de profonde gratitude de tous les membres du HCDS de cette invitation qui témoigne de la reconnaissance et l'appropriation des missions qui lui sont confiées par Son Excellence Monsieur le Président de la République, avec l'accompagnement des mandants tripartites de notre cher pays.

En raison de tout ce qui procède, je vous exhorte à la mise en œuvre diligente des recommandations qui seront issues de ces échanges. Je souhaite pleins succès à vos travaux et vous remercie de votre attention.

**PARTICIPATION
DU SECTEUR
PRIVE NATIONAL
A LA
COMMANDE
PUBLIQUE**

ENJEUX ET DEFIS DU CONTENU COMMUNAUTAIRE

Sur initiative de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES), en collaboration avec l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), un important atelier s'est tenu le mardi 6 Décembre 2022, autour du thème central : « Défis et enjeux du contenu communautaire dans la commande publique des pays de l'UEMOA ».

La rencontre a réuni autorités contractantes, acteurs du secteur privé, organes de régulation des marchés publics et experts.

Les différentes thématiques abordées par des experts de haut niveau

A l'occasion de cet atelier, trois panels de haut niveau ont été organisés.

- Le premier a porté sur le thème : la vulgarisation des régimes de préférence de l'UEMOA et de la Banque mondiale en matière de commande publique ;
- Le deuxième sur le choix d'un portefeuille de secteurs à l'échelle communautaire et destiné à l'opérationnalisation des régimes de préférence prévus dans la commande publique ;
- Et enfin il y a les défis et enjeux pour réussir l'opérationnalisation des régimes de préférence.

AVEC SAER NIANG, DG ARMP : Quelques régimes de préférence...

Il ressort des discussions que, ces dernières années, le Gouvernement du Sénégal a pris plusieurs initiatives allant dans le sens de soutenir la participation du secteur privé à la commande publique.

L'une des dernières en date, selon le Directeur Général de l'ARMP Monsieur Saer Niang, c'est la discrimination positive introduite dans la nouvelle loi sur le Partenariat public-privé (PPP) en vue de faire participer davantage le secteur privé national au développement des infrastructures.

Il en est de même des aménagements qui ont pour finalité de permettre aux PME de soumissionner aux marchés en lots séparés et de bénéficier de la sous-traitance dans les marchés complexes.



“L'ARMP a jugé opportun de proposer des textes visant à améliorer le cadre juridique, afin de mieux prendre en compte les attentes et préoccupations des entreprises nationales, notamment la catégorie des PMI/PME, pour un accès plus facile à la commande publique qui constitue pour elles, un mécanisme de développement durable, endogène et résilient.”

Saer NIANG, Directeur général ARMP.

AVEC ADAMA LAM, PRESIDENT CNES : De la nécessité d'intégrer les biens et services nationaux

Selon le président de la CNES, Monsieur Adama LAM, cette rencontre est une belle occasion pour le Secteur Privé et l'Administration Centrale, de poser un regard attentif et constructif sur la performance du système de la commande publique au Sénégal, en termes de niveau d'intégration des biens et services de notre secteur privé dans les prestations, les fournitures et les travaux communautaires.



“L’atelier doit permettre d’engager des réflexions stratégiques approfondies sur le contenu communautaire de la commande publique des pays de l’UEMOA et d’enclencher des actions planifiées devant conduire à une large diffusion et à une mise en œuvre efficace des dispositions préférentielles communautaires.”

Adama LAM, Président CNES.

CONTENU COMMUNAUTAIRE DANS LES MARCHES PUBLICS

Le savoir et l’accès à l’information sont capitaux

Le savoir et l’information. Voilà deux défis majeurs que devront relever les acteurs du privé national pour profiter pleinement des facilitations mises en place par l’Etat du Sénégal en leur faveur.

Selon le Directeur Général de l’ARMP, c’est un faux cliché parfois de croire que les gens (les entreprises non communautaires) gagnent simplement parce qu’elles ont plus d’argent. “Les entreprises qui gagnent, souligne-t-il, sont celles qui font preuve d’innovation. Parfois, dans les commissions, on est même émerveillé de voir la qualité de certains dossiers.

Certains soumissionnaires vont même au-delà de ce qui leur est attendu. Voilà ce qui fait souvent la différence.”

« L’argent sans le savoir ne fait pas le bonheur dans les marchés publics. Il faut savoir qu’on est dans un monde du savoir. D’ailleurs quelqu’un rappelait que Dieu dit qu’il est préférable de construire une école avant de construire une mosquée. Dans les marchés publics, il est préférable d’avoir le savoir, une maîtrise des procédures, que d’avoir de l’argent ».

Saer NIANG, Directeur général ARMP



LES PANELS

PANEL 1 : VULGARISATION DES REGIMES DE PREFERENCE

Le Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques (DRAJ) de l'ARMP est intervenu sur la thématique de « la promotion du secteur privé national à travers la réglementation de l'Etat du Sénégal ».

Le Dr Baye Samba DIOP est largement revenu sur les régimes de préférences prévus non seulement par le Code des marchés publics, mais aussi par certains partenaires techniques et financiers (PTF) comme la Banque mondiale.



Ci-après quelques exemples :

Ce que dit l'article 50 du CMP

« Selon l'article 50 du CMP, pour les marchés passés sur appel d'offres international, une préférence est accordée aux candidats de droit sénégalais ou de pays membres de l'UEMOA et aux candidats dont les offres ne comportent que des produits d'origine sénégalaise ou de pays membres de l'UEMOA, par rapport aux candidats de droit non communautaire, à condition que leurs offres ne soient pas supérieures de plus de quinze (15) pour cent à celle du moins disant. »



Quelques autres exemples :

- L'article 114 du CMP accorde une dispense de la garantie de soumission lorsque la valeur de soumission ne dépasse pas cinquante millions (50) de Francs CFA ;
- L'article 47 du CMP facilite l'organisation des PME en groupements pour avoir le poids et participer aux marchés de grandes tailles ;
- L'article 48 CM qui favorise la sous- traitance des marchés à hauteur de 40% ;
- L'article 52 réserve les marches sur financement du budget national réserve au secteur privé.

PANEL 2 : CHOIX D'UN PORTEFEUILLE D'ENTREPRISES PILOTES D'ECHELLE REGIONALE ET DESTINE A L'OPERATIONNALISATION DES REGIMES DE PREFERENCE PREVUS DANS LES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU SENEGAL



Quelques pistes de réflexions pour promouvoir le privé national

Le deuxième panel a porté sur le choix d'un portefeuille de secteurs à l'échelle communautaire et destiné à l'opérationnalisation des régimes de préférence prévus dans la commande publique.

Trois points essentiels ont été abordés à ce propos.

- D'abord l'évaluation de la taille de la commande publique annuelle du Sénégal ;
- Ensuite l'évaluation du potentiel d'agrégation de la commande publique sectorielle avec les instruments de marchés à clientèle et d'accords-cadres ;
- Enfin la sélection de potentiels champions nationaux en mesure d'assurer le portage des projets pilotes de certaines chaînes de valeur, dans le but notamment d'assurer la substitution des importations des travaux, des fournitures et de services dans les achats publics.

Alla Sène GUEYE vante l'approche écosystème pour bâtir une économie robuste.

De l'avis de Monsieur Alla Sène GUEYE membre de la Cnes, il faudrait bâtir des écosystèmes sur des chaînes de valeur. Cela veut dire que pour chaque filière, il faut mettre en place un leader industriel. Lequel va permettre à tous les acteurs de la filière de se développer. Ce leader peut être une seule ou plusieurs entreprises.

Si l'on prend le cas du Sénégal par exemple, il y avait une cimenterie et autour de cette cimenterie, il y avait les briqueteries et les BTP. C'était valable pour l'habillement, l'automobile, les huileries, etc.

De plus, l'approche écosystème est le meilleur moyen de formaliser l'économie dominée par le secteur informel.

Donner les marchés aux nationaux, c'est renforcer l'épargne nationale



« Le déficit de la balance des transactions courantes correspond exactement au déficit d'épargne intérieure. Cela veut dire que si on gagne des marchés, l'argent reste ici. Si on donne les marchés aux étrangers, on continuera de dépendre de l'épargne extérieure. Cela nous permettrait de régler beaucoup de chose. »
Alla Sène GUEYE membre de la CNES

L'EXEMPLE DU BURKINA

Dans les restaurations collectives, il est interdit des produits agricoles importés. Le Sénégal, montre les chiffres de Alla Sène GUEYE, a une facture alimentaire de 867 milliards FCFA là où le Burkina Faso par exemple est à 251 milliards. Pour Monsieur GUEYE, l'explication est toute simple. Il déclare : « Quand on va au Burkina, dans les cocktails et autres restaurations collectives, il est formellement interdit des produits agricoles qui ne sont pas du Burkina. Au Mali c'est la même chose. » Aussi, recommande-t-il d'exiger l'utilisation des produits nationaux dans certaines filières comme la restauration collective, l'hôtellerie, etc.



PANEL 3 : DEFIS ET ENJEUX POUR REUSSIR L'OPERATIONNALISATION DES REGIMES DE PREFERENCES COMMUNAUTAIRES RESERVES AUX ACTEURS DU SECTEUR PRIVES NATIONALE



CONTENU COMMUNAUTAIRE DANS LA COMMANDE PUBLIQUE **Les défis et enjeux pour réussir l'opérationnalisation**

Après avoir passé aux peignes fins les différents régimes de préférence, les participants se sont penchés dans l'après-midi sur les défis et enjeux pour réussir l'opérationnalisation desdits dispositifs.

Il a ainsi été abordé la question des barrières physiques, financières et administratives.

L'obstacle des financements extérieurs

Directeur exécutif du Conseil des Investisseurs Sénégalais (CIS), Abdoulaye Ly a mis en garde contre certains types de financement, ayant comme conditionnalité de confier les marchés financés aux entreprises des pays prêteurs. Outre ces types de financements, Monsieur Ly a fait un plaidoyer contre les spécifications techniques qui écartent de fait l'expertise nationale et privilégient les entreprises non communautaires.

Autres limites pour le privé national et communautaire

Parmi ces limites, il y a d'après la représentante de la DCMP, des dossiers types insuffisamment renseignés, l'insuffisance de l'encadrement de certaines dispositions comme l'article 48 ; la méconnaissance de certaines dispositions par les entreprises.

RECOMMENDATIONS

RECOMMANDATIONS

Certaines recommandations issues des travaux pourraient faire l'objet de discussion dans le cadre de la relecture du Code des marchés publics en cours. il s'agit notamment de :

- Réserver l'exclusivité des offres spontanées relatives à la Commande publique avec la garantie de l'Etat aux entreprises sénégalaises ou communautaires ;
- Revoir la soustraction au code des marchés publics des entreprises nationales relevant du secteur énergétique (gaz, électricité, pétrole);
- Revoir la soustraction au code des marchés publics de plusieurs marchés de prestations intellectuelles, de fournitures et de travaux sous le sceau du secret;
- Faciliter l'accès à l'information aux privés nationaux et communautaires pour leur permettre un meilleur accès à la commande publique;
- Maintenir les barrières tarifaires sur certaines filières (corps gras, textile) afin d'accélérer le processus d'industrialisation du Sénégal.

LES ECHOS DANS LA PRESSE

ACCES A LA COMMANDE PUBLIQUE

Secteur privé et administration centrale analysent les contraintes

Si les statistiques 2021 diffusées par l'ARMP renseignent que les entreprises nationales et communautaires ont obtenu 65% de parts dans les marchés publics, le rapport 2021 de suivi relatif aux marchés publics et aux délégations de service public indique un nombre insignifiant de marchés obtenus sur le territoire d'un Etat membre dudit espace par les entreprises communautaires non nationales.



Le marché public de l'Union économique monétaire ouest africaine (Uemoa) est assez dense pour booster les entreprises nationales en quête de marchés pour plus de compétitivité. Au niveau national, les marchés publics obtenus par des entreprises communautaires en application de la marge de préférence de 15% de l'Article 50 au titre des biens et services originaires de l'Uemoa ou de la marge de préférence de 5% de l'Article 48 au titre de la sous-traitance aux entreprises communautaires d'au moins 30% de la valeur d'un marché, les statistiques officielles ne sont pas encore disponibles. Toutefois, il est regrettable de constater que des barrières à l'entrée pour les entreprises communautaires et nationales subsistent encore, notamment pour les marchés publics de BTP assortis de financement communément appelés offres spontanées qui se soustraient volontairement à la concurrence au-delà d'un seuil de 50 milliards Fcfa. Qui plus est, la soustraction au code des marchés publics des entreprises nationales relevant du secteur énergétique à savoir le gaz, le pétrole et l'électricité pose problème ; ainsi que la soustraction au code des marchés publics de plusieurs marchés de prestations intellectuelles, de fournitures et de travaux sous le sceau du secret, du secret-défense nationale, du secret-défense civile, de l'urgence impérieuse, de mesures de mobilisation générale et de mise en garde, etc.

Tout le sens d'un atelier sur les défis et enjeux de l'opérationnalisation des régimes de préférences accordés au secteur privé dans la commande publique communautaire des pays de l'Uemoa, un atelier tenu hier, mardi, à Dakar par la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES) et l'Autorité de régulation des marchés publics. Face à ces contraintes de liberté d'accès, d'égalité de traitement et de transparence, le président de la CNES, Adama Lam rejette en bloc en soutenant que ces marchés publics d'envergure ne peuvent pas, « de par leur mode d'attribution, être comparés à des offres alternatives d'entreprises éligibles aux régimes de préférences communautaires des articles 48 et 50 du Code des marchés publics ».

Pour que le système de la commande publique au Sénégal soit exempt de tout reproche, Mr Lam préconisera : « La conciliation des besoins de célérité et de secret des autorités contractantes dans le cadre de la réforme du code des marchés publics avec les exigences de conformité législative et

réglementaire des organes de contrôles ; l'imbrication des réformes de la commande publique avec des entreprises communautaires en mesure de rendre opérationnels les régimes de préférences contenus dans le code des marchés publics et la loi sur les contrats PPP ; et le maintien des barrières tarifaires sur plusieurs filières et notamment sur les métiers du textile et les métiers des corps gras, barrières qui protègent l'intégration de biens et services locaux dans l'huile et les vêtements contre la super compétitivité des tissus importés et des huiles brutes importées ; la production et la diffusion à temps des statistiques relatives aux offres de soumissions et/ou aux marchés obtenus, grâce à l'application des régimes de préférence contenus dans le Code des marchés et la Loi 2021 sur les contrats PPP.

Devant ces diverses plaintes, le Dg de l'ARMP Saer Niang s'est dit résolument engagé à traduire en acte le plaidoyer en faveur des PME pour faciliter leur accès à la commande publique.

JEAN PIERRE MALOU

La commande publique, un levier pour renforcer l'entreprise nationale

Comment faire de la commande publique, qui mobilise entre 2000 et 4000 milliards de FCFA par année, un levier de développement du secteur privé national dans ce contexte de crise ? Cette problématique est au cœur d'un atelier ouvert, hier, à Dakar, par l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) et la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES).



Le Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération a établi une liste restreinte de 14 projets qui doivent être développés en mode partenariat public-privé (Ppp), a rappelé, hier, Ibrahima Mané, le Directeur général de la coopération, des financements extérieurs, du développement du secteur privé et des partenariats au Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération. C'était à l'occasion de l'atelier organisé conjointement par l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) et la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES). L'initiative en faveur du secteur privé a été également accompagnée d'un fonds d'appui qui a été mis en place et capitalisé à plus de 600 millions de FCfa afin de soutenir et de financer la préparation, la passation et l'exécution des projets Ppp. Ainsi, dans le souci d'« accélérer la compétitivité des chaînes de valeur prioritaires, des micros, petites et moyennes entreprises et l'accroissement des investissements privés et des partenariats public-privé », il a invité les acteurs du privé à « une forte mobilisation pour concourir à l'obtention de marchés dans le cadre des projets attribués en mode Ppp. Selon M. Mané, sur les 408 000 entreprises enregistrées au Sénégal, 2000 détiennent le gros du chiffre d'affaires. L'autre fait saillant, va-t-il souligné, c'est le fort taux de mortalité des Pme : 65 % d'entre elles disparaissent après cinq ans d'existence.

Lever les contraintes

Le président de la CNES, Adama Lam, invite à « lever les contraintes qui empêchent la satisfaction de la commande publique du Sénégal et dans le reste de l'espace communautaire par les biens et services originaires des pays de l'UEMOA ». Pour ce dernier, cet atelier de trois jours doit permettre « d'engager des réflexions stratégiques approfondies sur le contenu communautaire de la commande publique des pays de l'UEMOA et d'enclencher des actions planifiées devant conduire à une large diffusion et à une mise en œuvre efficace des dispositions préférentielles communautaires ».

M. Lam appelle le secteur privé et l'administration centrale à poser un « regard attentif et constructif » sur la performance du système de la commande publique au Sénégal, en termes de

niveau d'intégration des biens et services de notre secteur privé dans les prestations, les fournitures et les travaux communautaires.

L'intensité d'utilisation de biens et services communautaires pour satisfaire la commande publique au Sénégal et dans les autres pays de l'UEMOA constitue le levier indispensable au sein de la communauté sous-régionale pour l'intégration commerciale, l'intégration des capacités productives et celle des travaux d'infrastructures. La commande publique, qui mobilise entre de 2000 et 4000 milliards de FCFA par année, selon Saër Niang, le Directeur général de l'ARMP, doit « être un levier de développement du secteur privé national dans ce contexte de crise ».

C'est le sens de l'organisation de cet atelier avec le secteur privé national, pour trouver les voies et moyens de renforcer les entreprises nationales à travers la commande publique. M. Niang rappelle qu'entre 2020 et 2021, la part de marché des entreprises nationales correspond à 67% du volume des marchés, en participant seules ou en constituant des groupements avec des entreprises étrangères pour renforcer leurs compétences ou bénéficier d'un transfert de technologies.

L'autre enjeu, souligne Adama Lam, c'est la mise à l'échelle des capacités de production sénégalaises et une bonne intégration commerciale de notre pays dans l'espace communautaire, la substitution dans la commande publique des biens et services importés hors espace communautaire, le relèvement des exportations du Sénégal en direction de l'espace communautaire.

Améliorer le cadre juridique

Il cite aussi la « récupération des opportunités d'emplois perdues dans les importations de biens de services hors espace communautaire et la résorption du déficit d'épargne intérieure (notamment celle du privé) découlant du déficit structurel du solde de la balance des transactions courantes ».

M. Lam a également dénoncé des « phénomènes » tendant à soustraire des « marchés d'envergures aux trois principes fondamentaux qui régissent les marchés publics, à savoir la liberté d'accès, l'égalité de traitement et la transparence ». Il plaide pour que les entreprises nationales et communautaires ne soient pas vouées à la sous-traitance. Ainsi, dit-il, les offres spontanées relatives à la commande publique avec la garantie de l'Etat doivent être « exclusivement réservées aux entreprises sénégalaises ou communautaires ».

D'après Saër Niang, l'ARMP a jugé opportun de proposer des textes visant à améliorer le cadre juridique afin de mieux prendre en compte les attentes et préoccupations des entreprises nationales, notamment la catégorie des Pme/Pmi, pour un accès plus facile à la commande publique qui constitue pour elles « un mécanisme de développement durable, endogène et résilient. En outre, dit-il, le renforcement de capacités pour une bonne maîtrise des procédures de passation des marchés est un atout majeur. « Une bonne formation des acteurs garantit la qualité des dossiers, la transparence, la promotion de la bonne gouvernance et l'utilisation rationnelle des ressources publiques destinées aux achats publics », estime le Dg de l'ARMP.



L'ARMP plaide pour l'inclusion du secteur privé dans la commande publique

La Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES) et l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) avec l'accompagnement du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, ont tenu ce mardi 6 décembre un atelier sur les « Défis et enjeux de l'opérationnalisation des régimes de préférences accordés au secteur privé dans la commande publique communautaire dans les pays de l'UEMOA ». Le but de cette rencontre va permettre aux acteurs de mieux appréhender les véritables défis et enjeux de la commande publique pour le secteur privé et d'y apporter des pistes de réflexions et des solutions fécondes.

Les crises sanitaires et sécuritaires qui ont marqué l'année 2020-2022, ont perturbé l'économie mondiale. Le Sénégal, dont le tissu économique est fortement marqué par le secteur informel et les petites et moyennes entreprises (PME), n'a pas été épargné. D'après le Dg de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), Saër Niang, la « commande publique qui mobilise plus de 2000 milliards de francs CFA par année peut être un levier de développement du secteur privé national dans ce contexte de crise, si une bonne stratégie est mise en place ».

C'est d'ailleurs de ce sillage que cet atelier est tenu avec le secteur privé national, pour trouver les voies et moyens de renforcer les entreprises à travers la commande publique. « Entre 2020 et 2021, la part de marché des entreprises correspond à 67% du volume des marchés, en participant seules ou en constituant des groupements avec des entreprises étrangères pour renforcer leur compétence ou bénéficier d'un transfert de technologies. Un taux certes satisfaisant, mais toujours en deçà de nos objectifs, au regard des grands enjeux que sont l'existence d'un secteur privé fort, l'emploi et l'employabilité des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec un handicap », a déclaré Saër Niang.

L'inclusion de nouveaux acteurs...

Pour résoudre ce problème, l'ARMP a mis en place le projet dénommé « Small Business Act », qui accompagnera les entreprises dirigées par cette frange de la population. En plus, de cela, des textes ont été proposés afin d'améliorer le cadre juridique pour mieux prendre en compte les attentes et préoccupations des entreprises nationales, surtout les PMI/PME, pour un accès plus facile à la commande publique.

« Aujourd'hui, l'inclusion de nouveaux acteurs, le nouveau cadre institutionnel induit par la prise en compte des accords de partenariat public-privé et la forte exigence des populations pour un accès équitable aux services sociaux de base et de qualité, nous contraignent à avoir une analyse fine de la commande publique, qui renferme un enjeu de développement de nos États en termes d'innovation dans les acquisitions de l'État, la promotion d'entreprises et de compétences africaines susceptibles d'impulser la création de richesses et d'emplois, donc d'inclusion sociale durable », a affirmé le Dg de l'ARMP.

De son côté, le gouvernement du Sénégal avait lui aussi pris des initiatives visant à soutenir la participation du secteur privé en leur permettant de soumissionner aux marchés en lots séparés et de bénéficier de la sous-traitance dans les marchés complexes. « Le plaidoyer en faveur des

des PME pour faciliter leur accès à la commande publique est d'autant plus opportun que des résultats d'une étude réalisée par l'ARMP sur leur accès à la commande publique, a révélé leur faible participation aux marchés publics. Cette situation crée un impact négatif, sur les performances de l'économie, du fait d'une faible participation des PME à l'exécution des marchés publics. Une meilleure participation des PME à l'exécution des marchés publics permettrait d'augmenter l'emploi, réduirait les inégalités et accroîtrait les effets positifs sur le transfert de technologies, l'apprentissage, l'innovation et l'inclusion sociale », a-t-il souligné.

Ndeye Fatou TOURE

COMMANDE PUBLIQUE

Le privé national à l'assaut de plus de 2 000 milliards F CFA



Malgré les nombreuses initiatives prises par le gouvernement pour une meilleure participation du privé national dans la commande publique, celui-ci peine à en tirer pleinement profit, faute d'information et de maîtrise des procédures.

Comment le secteur privé national et communautaire peut profiter davantage des nombreuses dispositions et facilitations aménagées dans le Code des marchés publics pour se développer ? Voilà une question centrale au cœur des échanges, hier, entre autorités contractantes, organes de régulation et secteur privé sur initiative de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES) en collaboration avec l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP).

Venus de différents secteurs de l'économie nationale, les participants se sont penchés toute la journée autour du thème "Défis et enjeux de l'opérationnalisation des régimes de préférence accordés au secteur privé dans la commande publique communautaire dans les pays de l'UEMOA".

De l'avis du président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES) Adama Lam, la réforme du Code des marchés publics aurait dû servir de régénérer le tissu industriel national, après des années de destruction marquées par la disparition de plusieurs fleurons. Hélas, les fruits sont loin de tenir la promesse des fleurs. "...Cette réforme majeure du Code des marchés publics, soutient M. Lam, n'a pas été accompagnée de projets sectoriels phares pour rendre opérationnel des régimes de préférence accordés. De plus, l'article 51 qui complète l'article 50 ne précise pas le seuil d'intégration de biens et services locaux dans les offres de soumission pour bénéficier des marges de préférence de l'article 50".

Pendant que les acteurs du privé national communautaire ne cessent de réclamer davantage de parts de marché dans la commande publique, les chiffres de l'ARMP semblent décerner une note assez satisfaisante, malgré les efforts qu'il reste à faire. Prenant la parole, le directeur général de l'ARMP, rappelant que la commande publique mobilise plus de 2 000 milliards de francs CFA par année, est revenu sur la part du privé national, estimée à 67 %, entre 2020 et 2021. D'après Saër Niang, ce taux est certes satisfaisant, mais toujours en deçà des objectifs, au regard des grands enjeux que sont l'existence d'un secteur privé fort, l'emploi et l'employabilité des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec un handicap.

Les initiatives de l'État pour favoriser la participation du privé national

L'ARMP, selon lui, "a jugé opportun de proposer des textes visant à améliorer le cadre juridique, afin de mieux prendre en compte les attentes et préoccupations des entreprises nationales, notamment la catégorie des PMI-PME, pour un accès plus facile à la commande publique qui constitue, pour elles, un mécanisme de développement durable, endogène et résilient".

Depuis quelques années, le gouvernement du Sénégal a pris plusieurs initiatives allant dans le sens de soutenir la participation du secteur privé à la commande publique. L'une des dernières en date, selon Saër Niang, c'est la discrimination positive introduite dans la nouvelle loi sur le partenariat public-privé, en vue de faire participer davantage le secteur privé national au développement des infrastructures. Déjà, en 2014, la réforme du Code des marchés publics renforçait cette participation, en accordant une attention particulière aux PME. "Cette catégorie d'entreprises, qui constitue la frange la plus importante en nombre, exprime le besoin de capacitation, de financement et d'accompagnement. Ces aménagements permettent à cette catégorie de soumissionner aux marchés en lots séparés et de bénéficier de la sous-traitance dans les marchés complexes".

Dans la même veine, le DG de l'ARMP, s'appuyant sur des études réalisées par sa structure, s'est érigé en défenseur des petites et moyennes entreprises. "Le plaidoyer en faveur des PME pour faciliter leur accès à la commande publique, insiste-t-il, est d'autant plus opportun que des résultats d'une étude réalisée par l'ARMP sur leur accès à la commande publique ont révélé leur faible participation aux marchés publics. Cette situation crée un impact négatif, de manière globale, sur les performances de l'économie et plus spécifiquement sur la diffusion des effets bénéfiques de la croissance sur l'emploi et la répartition des revenus... Cette même étude a également démontré qu'une meilleure participation des PME à l'exécution des marchés publics permettrait d'augmenter l'emploi, réduirait les inégalités et accroîtrait les effets positifs sur le transfert de technologies, l'apprentissage, l'innovation et l'inclusion sociale".

Les contraintes qui plombent le privé national

Par ailleurs, une chose est de prendre des dispositions pour permettre aux privés nationaux et communautaires d'avoir accès à la commande publique, mais c'en est une autre de leur doter de moyens d'avoir accès à de telles informations et d'en profiter.

Selon le président Lam, il ressort des statistiques de l'ARMP de 2021 un manque de maîtrise des procédures, notamment celles relatives aux règlements de différends. "De plus, fait-il remarquer, le rapport 2021 de suivi relatif aux marchés publics et aux délégations de service public dans l'espace UEMOA indique un nombre insignifiant de marchés obtenus sur le territoire d'un État membre de l'UEMOA par les entreprises communautaires non nationales".

À côté de ces contraintes, d'autres semblent tenir du ressort de l'État qui soustrait certains marchés d'envergure du Code des marchés. Trois phénomènes sont déplorés à ce niveau par le président de la CNES. D'abord, indique M. Lam, il y a les marchés publics de BTP assortis de financement communément appelés offres spontanées d'un certain seuil. Ensuite, il y a la soustraction au Code des marchés publics des entreprises nationales relevant du secteur énergétique, à savoir : le gaz, le pétrole et l'électricité. Et en troisième lieu, le président note la soustraction au Code des marchés de plusieurs marchés de prestations intellectuelles, de

fournitures et de travaux sous le sceau du secret, du secret-défense, de l'urgence impérieuse, de mesures de mobilisation générale et de mise en garde, etc. Selon lui, "il faut arrêter de faire des entreprises nationales et communautaires des entités vouées à la sous-traitance. À défaut de faire des entreprises non communautaires des exécutants, il serait nécessaire de privilégier au moins la cotraitance".

Revenant sur l'importance de l'atelier, le président de la CNES dira : "Le but de cette initiative est de lever les contraintes qui empêchent la satisfaction de la commande publique du Sénégal et dans le reste de l'espace communautaire par les biens et services originaires des pays de l'UEMOA... L'intensité d'utilisation de biens et services communautaires pour satisfaire la commande publique au Sénégal et dans les autres pays de l'UEMOA, constitue le levier indispensable, au sein de notre communauté sous-régionale, pour l'intégration commerciale, l'intégration des capacités productives et celle des travaux d'infrastructures".

Mor AMAR

« La commande publique qui mobilise plus de 2 000 milliards de F Cfa, par an, peut être un levier de développement du secteur privé »



Le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES), Adama Lam, a plaidé, hier, pour que les offres spontanées relatives à la commande publique avec la garantie de l'Etat soient exclusivement réservées aux entreprises sénégalaises ou communautaires. «Il faut arrêter de faire des entreprises nationales et communautaires des entités vouées à la sous-traitance. A défaut de faire des entreprises non communautaires des exécutants, il serait nécessaire de privilégier au moins la co-traitance», a soutenu le président de la CNES qui s'exprimait, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture d'un atelier sur le thème «Défis et enjeux de l'opérationnalisation des régimes de préférences accordés au secteur privé dans la commande publique communautaire dans les pays de l'UEMOA».

Ce forum co-organisé par la CNES, en collaboration avec l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) est une occasion, selon M. Lam pour le secteur privé et l'administration centrale, «de poser un regard attentif et constructif sur la performance du système de la commande publique au Sénégal, en termes de niveau d'intégration des biens et services de notre secteur privé dans les prestations, les fournitures et les travaux communautaires ».

Selon lui, leur rencontre doit permettre d'engager des réflexions stratégiques approfondies sur « le contenu communautaire de la commande publique des pays de l'UEMOA et d'enclencher des actions planifiées devant conduire à une large diffusion et à une mise en œuvre efficace des dispositions préférentielles communautaires. Il en est de même pour des directives de la Banque Mondiale en matière de préférence nationale au profit des écosystèmes industriels régionaux « best cost » et performants », a-t-il souligné.

« L'intensité d'utilisation de biens et services communautaires pour satisfaire la commande publique au Sénégal et dans les autres pays de l'UEMOA, constitue le levier indispensable au sein de notre communauté sous-régionale précitée, pour l'intégration commerciale, l'intégration des capacités productives et celle des travaux d'infrastructures », renchérit, M. Lam.

« Il faut arrêter de faire des entreprises nationales et communautaires des entités vouées à la sous-traitance »

« Les crises sanitaires et sécuritaires qui ont marqué l'année 2020-2022, ont perturbé l'économie mondiale. Le Sénégal, dont le tissu économique est fortement marqué par le secteur informel et les petites et moyennes entreprises (PME), n'a pas été épargné », a, pour sa part, affirmé le directeur général de l'ARMP, Saer Niang.

Selon lui, la commande publique qui mobilise plus de 2000 milliards de francs CFA par année peut être « un levier de développement du secteur privé national dans ce contexte de crise, si une bonne stratégie est mise en place ».

C'est le sens, d'après le DG de l'ARMP de l'organisation de cet atelier avec le secteur privé national, pour trouver les voies et moyens de renforcer les entreprises à travers la commande publique. « Entre 2020 et 2021, leur part de marché correspond à 67% du volume des marchés, en participant seules ou en constituant des groupements avec des entreprises étrangères pour renforcer leur compétence ou bénéficier d'un transfert de technologies ».

M. Niang estime que c'est un taux certes satisfaisant, mais « toujours en deçà de nos objectifs, au regard des grands enjeux que sont l'existence d'un secteur privé fort, l'emploi et l'employabilité des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec un handicap ». Ainsi le DG de l'ARMP annonce que la structure a mis en œuvre le projet dénommé « Small Business Act » dont l'objectif est « d'accompagner les entreprises, notamment, celles dirigées par cette frange de la population ».

En plus, de cela, des textes ont été proposés visant à améliorer le cadre juridique pour mieux prendre en compte les attentes et préoccupations des entreprises nationales, surtout les PMI/PME, pour un accès plus facile à la commande publique qui constitue pour elles, un mécanisme de développement durable, endogène et résilient.

« Le dialogue social constitue un levier indispensable pour une meilleure inclusivité »

Innocence Ntap Ndiaye, présidente du Haut conseil du dialogue exhorte, de son côté, tous les acteurs impliqués social dans la commande publique communautaire à s'approprier également les mécanismes du dialogue social pour relever des défis et atteindre les objectifs visés.

En effet, dit-elle « il est aujourd'hui unanimement admis, à l'échelle mondiale, que le dialogue social constitue un levier indispensable de la gouvernance des relations professionnelles et de la régulation des rapports socio-économiques ». A l'en croire « le dialogue social peut ainsi être d'un apport considérable en accompagnant toutes les initiatives qui devront être prises, sur la base de concertations et d'échanges inclusifs, pour une meilleure inclusivité dans l'identification des contraintes empêchant un meilleur accès des entreprises nationales à la commande publique communautaire ».

Rama WADE

ATELIER SUR LA COMMANDE PUBLIQUE

La Cnes et l'Armp engagent la réflexion pour booster la commande publique communautaire

Les acteurs du secteur privé ont engagé la réflexion sur les «défis et enjeux de l'opérationnalisation des régimes de préférences accordés au secteur privé dans la commande publique communautaire des pays de l'Uemoa», en vue d'engendrer des actions planifiées devant conduire à une large diffusion et à une mise en œuvre efficace des dispositions préférentielles communautaires.

La Confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes) et l'Autorité de régulation des marchés publics (Armp) ont conjointement organisé, hier, un atelier pour échanger sur les «défis et enjeux de l'opérationnalisation des régimes de préférences accordés au secteur privé dans la commande publique communautaire des pays de l'Uemoa»; dont le but, selon le président de la Cnes, Adama Lam, est de lever les contraintes qui empêchent la satisfaction de la commande publique du Sénégal et dans le reste de l'espace communautaire par les biens et services originaires des pays de l'Uemoa. De l'avis du Directeur général de l'Armp, Saïr Niang, la commande publique qui mobilise plus de 2000 milliards francs Cfa par année peut être un levier de développement du secteur privé national dans ce contexte de crise, si une bonne stratégie est mise en place. «C'est le sens de l'organisation de cet atelier avec le

secteur privé national, pour trouver les voies et moyens de renforcer nos entreprises à travers la commande publique, même s'il a été constaté qu'entre 2020 et 2021, leur part de marché correspond à 67% du volume des marchés, en participant seules ou en constituant des groupements avec des entreprises étrangères pour renforcer leur compétence ou bénéficier d'un transfert de technologies. Un taux certes satisfaisant, mais toujours en deçà de nos objectifs, au regard des grands enjeux que sont l'existence d'un secteur privé fort, l'emploi et l'employabilité des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec un handicap», ajoute le Directeur de l'Armp. Poursuivant, il a relevé la nécessité de renforcer la participation du secteur privé dans les investissements à long terme dans notre espace. Cette participation, dit-il, est consubstantielle à la révision de nos procédures de passation et d'exécution des marchés publics pour atteindre l'efficacité dans un contexte de rareté des ressources.

A cet effet, il est revenu sur les initiatives du gouvernement pour soutenir la participation du secteur privé. «Parmi ces mesures, la discrimination positive introduite dans la nouvelle loi sur le Partenariat public-privé en vue de faire participer davantage le secteur privé national au développement des infrastructures. La réforme du Code des marchés

publics, intervenue en 2014, renforçait cette participation en accordant une attention particulière aux Pme. Ces aménagements permettent à cette catégorie d'entreprises de soumissionner aux marchés en lots séparés et de bénéficier de la sous-traitance dans les marchés complexes», explique Saïr Niang qui précise en outre que l'Armp entend, au nom de l'approche genre, va proposer dans les projets de textes des régimes préférentiels favorables aux femmes chef d'entreprises candidates aux marchés. Par ailleurs, il est revenu sur une étude de l'Armp sur l'accès des Pme à la commande publique, pour révéler leur faible participation aux marchés publics. «Cette même étude a également démontré qu'une meilleure participation des Pme à l'exécution des marchés publics permettrait d'augmenter l'emploi, réduirait les inégalités et accroîtrait les effets positifs sur le transfert de technologie, l'apprentissage, l'innovation et l'inclusion sociale», précise le patron de l'Armp.

LES DÉFIS DU SYSTÈME DE LA COMMANDE PUBLIQUE

De son côté, le président de la Cnes est revenu sur les statistiques de l'Armp pour déplorer un manque de maîtrise des procédures de règlement de différends par le secteur privé. «À l'issue des 167 décisions rendues dont 123 à la requête des entreprises



soumissionnaires, le Comité de règlement de différends (Crdd) a rendu 66 décisions de gain de cause (soit 39,5%), 78 décisions de rejet (soit 46,7%), 20 décisions d'irrecevabilité (soit 12%) et 3 décisions d'incompétence (soit 1,8%)», précise Adama Lam qui ajoute que, selon ledit rapport, les entreprises nationales et communautaires ont obtenu 65% de parts de marché dans les marchés publics de 2021. Cependant, il est d'avis que le système de la commande publique au Sénégal doit impérativement relever un certain nombre de défis dans le cadre de la révision en cours du Code des marchés publics pour assurer la compétitivité des entreprises communautaires éligibles aux régimes de préférences du Code des marchés publics et de la loi sur les contrats de Ppp. Il s'agit de la conciliation des besoins de célérité et de secret des autorités contractantes dans le cadre de la réforme du Code des marchés publics avec les exigences

de conformité législative et réglementaire des organes de contrôle; de l'imbrication des réformes de la commande publique avec des entreprises communautaires en mesure de rendre opérationnel les régimes de préférence contenus dans le Code des marchés publics et la loi sur les contrats Ppp; du maintien des barrières tarifaires sur plusieurs filières et notamment sur les métiers du textile et les métiers des corps gras, barrières qui protègent l'intégration de biens et services locaux dans l'huile et les vêtements contre la super compétitivité des tissus importés et des huiles brutes importées; et la production et la diffusion à temps des statistiques relatives aux offres de soumissions et/ou aux marchés obtenus, grâce à l'application des régimes de préférence contenus dans le Code des marchés et la Loi 2021 sur les contrats Ppp», égrène le patron de la Cnes.

M. CISS

ADAMA LAM, PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION NATIONALE DES EMPLOYEURS DU SÉNÉGAL

«Pourquoi les Sénégalais ont des problèmes pour trouver des marchés à l'intérieur de l'espace Uemoa»

Les contraintes sont énormes, mais elles sont identifiées. Compétir en tant que Sénégalais dans l'espace communautaire Uemoa (Union économique et monétaire ouest-africaine) n'est pas chose facile. C'est la conviction de Adama Lam, président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes). Il s'exprimait ainsi hier lors de l'atelier initié par ladite confédération avec l'Autorité de régulation des marchés publics (Armp) pour réfléchir et échanger sur les enjeux et défis de la commande publique dans l'espace communautaire Uemoa. Pour lui, le Sénégal est à la croisée des chemins et c'est le moment pour tous les fils du pays de parler d'une seule voix pour essayer de trouver des solutions dans tous les domaines. L'objectif étant de réussir à capter beaucoup de marchés dans l'espace régional. «Ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a un déficit d'exploitation de possibilités dans la commande publique. A mon avis, c'est un sujet qui peut être débattu en profondeur pour que chacun puisse saisir les opportunités. Pour le gouvernement, comme pour le secteur privé, nous cherchons tous à ce que le pays se développe», a indiqué le Président de la Cnes. Qui ajoute : «Nous avons un déficit en tant que Sénégalais de pouvoir trouver des marchés à l'intérieur de notre communauté (espace Uemoa). Il faudrait que l'on parle de ce déficit-là pour qu'on puisse prendre nos parts qui nous reviennent dans cet espace économique commun. Il y a une question d'information aussi. Les

textes sont là et offrent des opportunités, notamment des opportunités de préférence. Mais, il faudrait que nos acteurs économiques puissent en comprendre la quintessence pour pouvoir en tirer tous les profits. L'autre aspect important, c'est le manque de moyens financiers ou de moyens éparpillés pour qu'on puisse attaquer une bonne partie de la commande publique.» Pour le Président de la Cnes, les textes prévoient des préférences nationales pour dire qu'à égalité d'offres entre un étranger et une entreprise communautaire, jusqu'à 15% de différence de prix, l'entreprise communautaire doit être le bénéficiaire du marché. Mais, dit-il, cela n'est pas exploité. «Il faudrait que l'on trouve, en complicité avec notre État, les moyens de faire une industrialisation réussie. Toutes les composantes sont réunies pour que le Sénégal tire profit de cette situation mondiale où chacun essaie de se repositionner sur soi-même pour avancer», confie Adama Lam.

Pour la présidente du Haut conseil du dialogue social, Innocence Ntab Ndiaye, qui a pris part à cette rencontre, le Sénégal s'est toujours caractérisé par des politiques qui favorisent le secteur privé national. Elle indique qu'on ne peut pas atteindre tous les objectifs, mais au niveau de la formulation des politiques, c'est une préoccupation constante et le Président Macky Sall, à travers le ministère en charge de l'Economie, travaille à avoir un cadre pour le secteur privé national.

SÉRIGNE SALLIOU VADE



ADAMA LAM, PRESIDENT DE LA CONFEDERATION NATIONALE DES EMPLOYEURS DU SENEGAL (CNES) «Il faut arrêter de faire de nos entreprises nationales, des sociétés de sous-traitance pour des multinationales étrangères»

Le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal n'a pas mâché ses mots par rapport au faible quota du secteur privé national dans la commande publique. Profitant d'un atelier organisé en collaboration avec l'ARMP, il a invité l'Etat à arrêter de faire des entreprises nationales des sous-traitants pour les entreprises étrangères.

Au Sénégal, les marchés publics constituent à eux seuls 15 et 20% du PIB. En 2017, les marchés immatriculés se chiffraient à 1545 milliards de francs CFA en 2017.

Mais les propos du président de la Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal ont laissé entrevoir hier que la part belle de cette commande publique est réservée aux entreprises étrangères. C'est pourquoi devant la présidente du Haut Conseil du Dialogue Social Innocence Ntap Ndiaye et du directeur de l'Agence de Régulation des Marchés Publics, le président Adama Lam a été sans équivoque. « Il faut arrêter de faire des entreprises nationales des sous-traitants des entreprises étrangères en leur accordant une plus grande accessibilité à la commande publique »" déplore M. Lam.

Durant cet atelier dont le thème portait sur les "Défis et enjeux de l'opérationnalisation des régimes de préférences accordés au secteur privé dans la commande publique communautaire dans les pays de l'UEMOA", il a indiqué que c'est une occasion pour le secteur privé et l'administration centrale, de poser un regard attentif et constructif sur la performance du système de la commande publique au Sénégal, en termes de niveau d'intégration des biens et services du secteur privé dans les prestations, les fournitures et les travaux communautaires. À l'en croire en outre, le but est de lever les contraintes qui empêchent la satisfaction de la commande publique au Sénégal et dans le reste de l'espace communautaire par les biens et services originels des pays de l'UEMOA. Soulignant dans la foulée aussi que les difficultés constatées avec l'avènement de la covid et la crise du Mali et enfin la guerre en Ukraine devraient inciter le gouvernement du Sénégal à repenser profondément la structure de leurs rapports avec l'étranger. Et pour ce faire, d'après le président Lam, il est impératif de densifier notre tissu industriel. « Il y a des certitudes en termes de connaissances acquises dans les industries modèles car il s'est construit très tôt avec un âge d'or en 1930 et 1990 », rappelle-t-il. Par ailleurs, il a fait savoir aussi que l'intensité d'utilisation de biens et services communautaires pour satisfaire la commande publique au Sénégal et dans les autres pays de l'UEMOA, constitue le levier indispensable au sein de la communauté sous-régionale. Pour, insiste-t-il l'intégration commerciale, l'intégration des capacités productives et celle des travaux d'infrastructures.

Pour sa part, le directeur de l'ARMP a estimé que la commande publique peut être un levier de développement du secteur privé national. « Dans ce contexte de crise, si une bonne stratégie est mise en place », renseigne Saer Niang non sans avouer qu'il est admis aujourd'hui qu'il y a nécessité de renforcer la participation du secteur privé dans les investissements à long terme.

VERS UNE MODIFICATION DU CODE DES MARCHES PUBLICS

Révélant toutefois qu'entre 2020 et 2021, la part de marché du secteur privé national correspond

à 67% du volume des marchés. Selon lui, seules ou en constituant des groupements avec des entreprises étrangères. Dans le même ordre d'idées, le directeur de l'ARMP tout en magnifiant ce taux satisfaisant, déclare néanmoins qu'il est toujours en deçà des objectifs, au regard des grands enjeux tels que l'existence d'un secteur privé fort, l'emploi et l'employabilité des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec un handicap.

En outre, il a signalé lors de cette rencontre que ses services sont dans des travaux pour une modification du code des marchés publics. «Et ces échanges permettront d'intégrer un ensemble de choses »" renchérit-il.

De son côté, le représentant du Ministre de l'Economie pense que le développement du secteur privé devrait être accompagné par les modes de financement durable. " Ainsi le ministère de l'Économie a mis à travers le FONSIS des fonds sectoriels avec des acteurs locaux et internationaux pour financer des PME et des PMI du Sénégal " soutient- Ibrahima Mané.

Mamadou Mbakhé NDIAYE

Commande publique : Les acteurs du secteur privé sensibilisés sur les opportunités à saisir par la CNES et l'ARMP



Depuis 1965, le Sénégal s'est doté d'un arsenal réglementaire favorisant le secteur privé. Mais force est de constater que les destinataires de ces mesures n'en profitent pas assez, en raison d'un manque d'informations, notamment dans les procédures des règlements des différends.

Selon des chiffres de l'ARMP, sur les 167 décisions rendues, dont 123 à la requête des entreprises soumissionnaires, le Comité de règlement des conflits (CRD) a rendu 66 décisions de gain de cause (soit 39,5 %), 78 décisions de rejet (soit 46,7 %), 20 décisions d'irrecevabilité (soit 12 %) et trois décisions d'incompétence (soit 1,8 %). À cela s'ajoute la méconnaissance, pour certains acteurs du secteur privé nationaux, du régime de préférence communautaire leur accordant un avantage lors des appels d'offres face à des concurrents étrangers.

C'est justement pour combler ce vide informationnel que la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES) en collaboration avec l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) a organisé un atelier, ce mardi 6 décembre, sous le thème "Défis et enjeux du contenu communautaire dans la commande publique des pays de l'UEMOA".

Ce forum s'est tenu en présence de l'ensemble des acteurs de l'économie sénégalaise, dont le directeur général de la Coopération, des Financements extérieurs, du Développement du secteur privé et des partenariats, Ibrahima Mané, de la présidente du Haut conseil du dialogue social Innocence Ntap Ndiaye, du président de la CNES Adama Lam et du directeur général de l'ARMP Saër Niang.

"Les textes sont là et offrent des opportunités, notamment des opportunités de préférence. Mais faudrait-il que nos acteurs économiques puissent en comprendre la quintessence pour pouvoir en tirer profit", explique Adama Lam qui souhaite "éduquer" et "informer" les acteurs du secteur privé, afin que ces derniers puissent concurrencer normalement sur la commande publique.

Au cours de son discours, le président de la CNES a lancé un message à l'endroit de l'État du Sénégal pour une industrialisation "réunie".

La présidente du Haut conseil du dialogue social, Innocence Ntap Ndiaye, a évoqué le fait que ce forum tombe à point nommé - en raison des positions occupées par des Sénégalais au sein du Conseil du travail de l'UEMOA - tout en assurant que les conclusions issues de ce forum ne sombreront pas dans l'oubli.



Le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, Adama Lam, a appelé, mardi, à cesser de faire des entreprises nationales sénégalaises, des sociétés de sous-traitance pour des multinationales étrangères, en leur facilitant l'accès à la commande publique. "Il nous faut arrêter de faire de nos entreprises nationales, des sociétés de sous-traitance pour des multinationales étrangères, en leur accordant une plus grande accessibilité à la commande publique", a-t-il préconisé.



M. Lam s'exprimait ainsi, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture d'un atelier sur le thème "Défis et enjeux de l'opérationnalisation des régimes de préférences accordés au secteur privé dans la commande publique communautaire dans les pays de l'UEMOA". Cette rencontre est organisée par la CNES, en collaboration avec l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP).

Elle constitue, selon lui, une occasion pour le secteur privé et l'administration centrale, de "poser un regard attentif et constructif sur la performance du système de la commande publique au Sénégal, en termes de niveau d'intégration des biens et services de notre secteur privé dans les prestations, les fournitures et les travaux communautaires."

Il estime que l'atelier doit "permettre d'engager des réflexions stratégiques approfondies sur le contenu communautaire de la commande publique des pays de l'UEMOA et d'enclencher des actions planifiées devant conduire à une large diffusion et à une mise en œuvre efficace des dispositions préférentielles communautaires", ainsi que celles de la "Banque mondiale."

A en croire le président de la CNES, "l'intensité d'utilisation de biens et services communautaires pour satisfaire la commande publique" au Sénégal et dans les autres pays de l'UEMOA, constitue "le levier indispensable au sein de notre communauté sous-régionale, pour l'intégration commerciale, l'intégration des capacités productives et celle des travaux d'infrastructures."

"La commande publique qui mobilise plus de 2000 milliards de francs CFA par année peut être un levier de développement du secteur privé national dans ce contexte de crise, si une bonne stratégie est mise en place", a pour sa part affirmé le directeur général de l'ARMP, Saer Niang.

Selon le DG de l'ARMP, il est "unaniment admis" aujourd'hui, qu'il y a "nécessité de renforcer la participation du secteur privé dans les investissements à long terme dans notre espace". Il a cependant rappelé que "cette participation est consubstantielle à la révision de nos procédures de

passation et d'exécution des marchés publics pour atteindre l'efficacité dans un contexte de rareté des ressources".

C'est le sens, selon lui, de l'organisation de cet atelier avec le secteur privé national, pour "trouver les voies et moyens de renforcer nos entreprises à travers la commande publique". Il relève toutefois qu'"entre 2020 et 2021, leur part de marché correspond à 67% du volume des marchés, en participant seules ou en constituant des groupements avec des entreprises étrangères."

Toutefois, il est d'avis que ce taux "certes satisfaisant", est toujours "en deçà de nos objectifs, au regard des grands enjeux que sont l'existence d'un secteur privé fort, l'emploi et l'employabilité des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec un handicap."

A ce propos, Saer Niang a annoncé la mise en œuvre prochaine par l'ARMP d'un projet dénommé "Small Business Act", dont l'objectif est "d'accompagner les entreprises", notamment, celles dirigées par "cette frange de la population".

Il signale en outre que "des régimes préférentiels sont accordés aux entités classées économiquement faibles, dont les groupements d'ouvriers, les coopératives d'artisans ou d'artistes et les artisans individuels."

"Le développement harmonieux de nos Etat est à ce prix, pour rivaliser avec les plus grandes firmes internationales", a pour sa part soutenu la présidente du Haut Conseil du dialogue social (HCDS), Innocence Ntap Ndiaye, invitant les acteurs à "toujours privilégier le dialogue et la concertation."

MK/ASG



Les acteurs de la commande publique invités à s'approprier les mécanismes du dialogue social

La présidente du Haut Conseil du dialogue social (HCDS), Innocence Ntap Ndiaye, a invité mardi les acteurs de la commande publique communautaire à s'approprier les mécanismes du dialogue social.



"Je voudrais, au nom des membres du HCDS, exhorter tous les acteurs impliqués dans la commande publique communautaire à s'approprier (...) les mécanismes du dialogue social pour relever les défis et atteindre les objectifs visés", a-t-elle dit.

Innocence Ntap Ndiaye prenait part à l'ouverture d'un atelier sur les "défis et enjeux de l'opérationnalisation des régimes de préférence accordés au secteur privé dans la commande publique communautaire".

Cette rencontre est organisée par la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES) et l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP).

Il est aujourd'hui "unanimentement admis, à l'échelle mondiale, que le dialogue social constitue un levier indispensable de la gouvernance des relations professionnelles et de la régulation des rapports socioéconomiques", a souligné Mme Ndiaye.

"Le dialogue social peut ainsi être d'un apport considérable en accompagnant toutes les initiatives qui devront être prises, sur la base de concertations et d'échanges inclusifs", a-t-elle ajouté. La présidente du HCDS est d'avis que le dialogue social peut aider à lever les obstacles à l'accès des entreprises nationales à la commande publique communautaire.

Elle a rappelé l'existence, au sein de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), d'un conseil chargé du travail et du dialogue social. Sa présidence est assurée, depuis le 16 novembre dernier, par le Sénégalais Karim Cissé, directeur général du travail et de la sécurité sociale, également vice-président du HCDS.

Innocence Ntap Ndiaye estime que la réflexion sur "les défis et enjeux de cette problématique de la commande publique dans sa dimension communautaire revêt une importance capitale". D'autant plus que, ajoute-t-elle, "sa répartition a toujours constitué une préoccupation du secteur privé national".

Toutefois, la présidente du HCDS estime que les “cadres et mécanismes” mis en place au sein de l'UEMOA devraient permettre de “relever ces défis par la matérialisation des ambitieux objectifs déclinés dans la directive (...) de l'Union économique et monétaire ouest-africaine” consacrée au dialogue social.

Cet instrument juridique encadre, a-t-elle rappelé, “toutes les étapes de la commande publique au sein des Etats membres”, tout en déclinant “des objectifs à atteindre et des principes à respecter par les Etats membres de l'Union, dans le cadre des commandes publiques communautaires”.

Au regard de ces exigences, “toutes les contraintes qui empêchent les entreprises nationales d'avoir un meilleur accès à la commande communautaire de biens et services devraient pouvoir être identifiées”, afin que “des solutions appropriées” puissent être trouvées, “avec l'application de cette pertinente directive”.

“C'est à ce niveau qu'il faudrait placer les principaux enjeux et les défis majeurs à relever par les Etats membres de l'UEMOA”, a souligné Mme Ndiaye.

MK/ASG/ESF



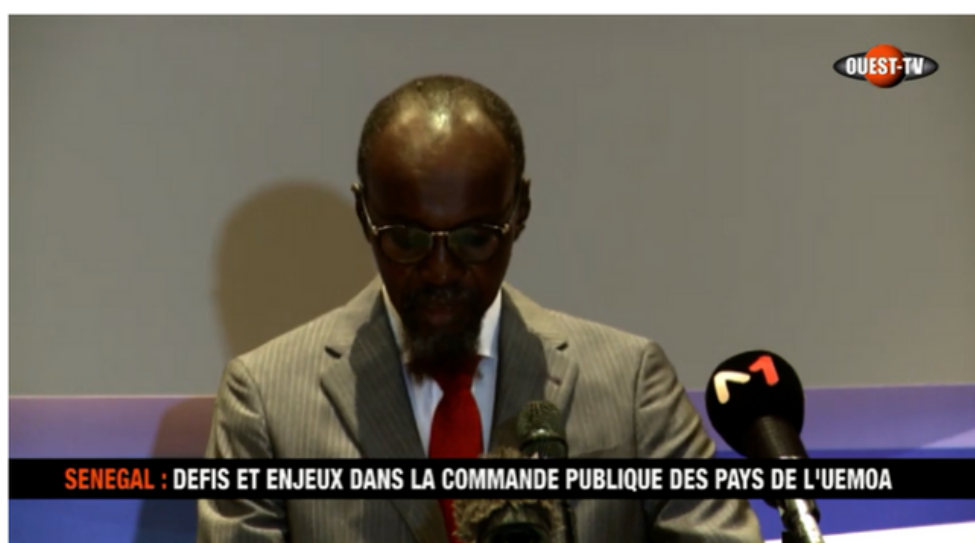
Journal 20h sur la RTS à partir de la 40e minute

<https://bit.ly/3Huj418>



SENEGAL : DEFIS ET ENJEUX DU CONTENU COMMUNAUTAIRE DANS LA COMMANDE PUBLIQUE DES PAYS DE L'UEMOA

<https://bit.ly/3hlqE8i>





Journal 20h sur 2STV à partir de la 16e minute

<https://bit.ly/3VOMPm5>



XIBAAR YI AVEC MOUSSA SENE | MARDI 06 DECEMBRE 2022

<https://bit.ly/3iLJEwW>



Journal Afrique de l'ouest du 7 décembre

<https://bit.ly/3Yh2JHz>





CELLULE COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES (CCRP)



Rue Alpha Hachamiyou TALL x Kléber



(+221) 33 889 11 60 / (+221) 33 821 08 13



armp@armp.sn

<http://www.armp.sn/>